

PERJANJIAN PERBEKALAN SISTEM ICT HOSPITAL

No. Kontrak: MOF/ICT/2024/OT/112 | Tarikh: 15 Mac 2024

BUTIRAN KONTRAK

No. Kontrak	MOF/ICT/2024/OT/112
Agensi Perolehan	Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
Vendor	Sistem Mantap Sdn Bhd (SSM: 112233-A)
Skop Perkhidmatan	Pembekalan dan Pemasangan Sistem Rekod Pesakit Elektronik
Nilai Kontrak	RM 1,850,000.00 (Satu Juta Lapan Ratus Lima Puluh Ribu Ringgit)
Kaedah Perolehan	Tender Terbuka — Iklan di MyProcurement & MyGovUC
Tempoh Kontrak	18 bulan (15 Mac 2024 – 14 Sep 2025)
Tarikh Tandatangan	15 Mac 2024

FASAL 1: PENDEDAHAN PEMILIKAN BENEFISIAL

Vendor hendaklah mendedahkan semua pemilik benefisial yang memegang lebih 25% ekuiti dalam syarikat dalam tempoh 14 hari dari tarikh kontrak ini, selaras dengan Akta Syarikat 2016 Seksyen 60E. Sebarang perubahan pemilikan benefisial hendaklah dilaporkan dalam tempoh 7 hari. Kegagalan mendedahkan merupakan pelanggaran material yang boleh menyebabkan penamatan kontrak serta-merta.

FASAL 2: HAD VARIASI DAN PERINTAH PERUBAHAN

Jumlah variasi atau perintah perubahan kontrak ini tidak boleh melebihi 15% daripada jumlah nilai kontrak asal (RM 277,500.00), selaras dengan peruntukan Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP). Sebarang variasi melebihi had ini memerlukan proses perolehan baharu. Semua variasi mesti mendapat kelulusan bertulis daripada Ketua Jabatan sebelum pelaksanaan.

FASAL 3: HAK MENGAUDIT DAN PEMATUHAN SPRM

Kerajaan Malaysia, melalui Jabatan Audit Negara atau wakilnya yang diberi kuasa, berhak mengaudit semua rekod kewangan, dokumen kontrak, invois dan rekod perbelanjaan yang berkaitan kontrak ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Vendor mengakui kewajipannya di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 2009 dan bersetuju untuk bekerjasama sepenuhnya dengan sebarang siasatan berkaitan perolehan ini.

FASAL 4: PENGISYTIHARAN KONFLIK KEPENTINGAN

Kedua-dua pihak mengisytiharkan bahawa tiada konflik kepentingan wujud berkaitan perolehan ini pada tarikh tandatangan. Sebarang konflik kepentingan yang timbul selepas ini mesti didedahkan secara bertulis dalam tempoh 14 hari kepada Bahagian Integriti Kementerian. Konflik kepentingan yang tidak didedahkan merupakan alasan untuk penamatan kontrak serta-merta dan penerimaan semula segala bayaran yang telah dibuat.

PERJANJIAN PERBEKALAN SISTEM ICT HOSPITAL

No. Kontrak: MOF/ICT/2024/OT/112 | Tarikh: 15 Mac 2024

FASAL 5: BON PELAKSANAAN DAN JAMINAN BANK

Vendor hendaklah mengemukakan Bon Pelaksanaan bersamaan 5% daripada nilai kontrak (RM 92,500.00) dalam tempoh 14 hari dari tarikh pemberian kontrak, dalam bentuk Jaminan Bank daripada institusi kewangan berlesen. Bon Pelaksanaan ini akan kekal sah untuk keseluruhan tempoh kontrak ditambah enam (6) bulan. Kegagalan mengemukakan Bon Pelaksanaan dalam tempoh yang ditetapkan akan menyebabkan pemberian kontrak terbatal.

FASAL 6: PENAMATAN ATAS RASUAH DAN PENIPUAN

Kontrak ini akan ditamatkan serta-merta, tanpa perlu notis, sekiranya Vendor, pengarahnya, pekerjaanya atau agennya didapati bersalah atau disyaki terlibat dalam rasuah, suapan, penipuan atau salah laku di bawah Akta SPRM 2009 atau Kanun Keseksaan Malaysia. Semua pembayaran akan digantung serta-merta sementara menunggu keputusan siasatan. Kerajaan berhak menuntut balik semua bayaran yang telah dibuat.

FASAL 7: PENERBITAN DAN KETELUSAN DATA

Butiran utama kontrak ini, termasuk identiti vendor, nilai kontrak, skop perkhidmatan dan pencapaian projek, hendaklah diterbitkan di portal perolehan kerajaan (MyProcurement) dalam tempoh 30 hari dari tarikh tandatangan, selaras dengan Piawaian Data Perolehan Terbuka (Open Contracting Data Standard — OCDS). Data hendaklah diterbitkan dalam format boleh dibaca mesin (JSON/CSV).

FASAL 8: TERMA PEMBAYARAN BERASASKAN PRESTASI

Pembayaran akan dibuat dalam empat (4) peringkat berdasarkan pencapaian yang disahkan secara bebas: (a) 20% selepas pengesahan keperluan dan reka bentuk sistem; (b) 30% selepas ujian penerimaan pengguna (UAT) lulus; (c) 30% selepas pemasangan penuh dan latihan staf; (d) 20% selepas operasi stabil selama 3 bulan. Pengesahan setiap peringkat dilakukan oleh Jawatankuasa Pemandu bebas.

TANDATANGAN

Bagi Pihak Kerajaan Malaysia Dato' Dr. Norzahra binti Ismail Ketua Setiausaha, MOF

Bagi Pihak Vendor Puan Siti Hajar binti Yusof Pengarah Urusan, Sistem Mantap Sdn Bhd

Cop Rasmi / Official Stamp

Cop Rasmi / Official Stamp